**Cdl Lain Dott.ssa Paola**
**Cdl Roso Dott. Alessandro**
Consulenti del Lavoro
Via Marano 8
36034 Malo

Circolare Informativa del 14/05/2026

# PRINCIPALI NOVITÀ DEL "DECRETO LAVORO" (D.L. 30 APRILE 2026, N. 62)

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 aprile 2026, ha approvato il **D.L. n. 62/2026** (noto come "Decreto Primo Maggio"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 ed entrato in vigore il **1° maggio 2026**. Il provvedimento introduce misure urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione, conciliazione vita-lavoro e tutele per il lavoro digitale.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni di interesse per i datori di lavoro.

## 1. NUOVI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE (BONUS 2026)

Il decreto definisce una nuova architettura di sgravi contributivi per le assunzioni effettuate dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**.

- **Bonus Donne 2026 (Art. 1):** Esonero contributivo del **100%** (fino a **650 euro mensili**) per 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il limite è elevato a **800 euro** per le assunzioni nella **ZES unica per il Mezzogiorno**. Sono interessate le donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da 12 mesi se appartenenti a categorie specifiche.

- **Bonus Giovani 2026 (Art. 2):** Sgravio del **100%** (fino a **500 euro mensili**) per 24 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale **under 35** mai occupato stabilmente in precedenza. Il massimale sale a **650 euro** per le unità produttive situate nel Sud Italia o aree di crisi.

- **Bonus ZES 2026 (Art. 3):** Riservato ai datori di lavoro con massimo **10 dipendenti** nella ZES Mezzogiorno. Prevede l'esonero totale (fino a **650 euro mensili**) per 24 mesi per l'assunzione di soggetti con almeno **35 anni** disoccupati da almeno 24 mesi.

- **Incremento Occupazionale:** Per tutti gli incentivi è richiesto un **incremento occupazionale netto** rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
  **Divieto di Licenziamento:** Il beneficio decade (con recupero di quanto fruito) se il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei **6 mesi successivi** all'assunzione incentivata, sia del lavoratore agevolato che di un collega con stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

## 2. INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE (ART. 4)

È introdotto uno sgravio specifico per favorire la **trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato**.

- **Requisiti:** Il beneficio riguarda i lavoratori **under 35** mai occupati stabilmente, titolari di un rapporto a termine di durata non superiore a **12 mesi** instaurato entro il 30 aprile 2026.
- **Operatività:** La trasformazione deve avvenire tra il **1° agosto e il 31 dicembre 2026**.

- **Misura:** Esonero del **100%** dei contributi datoriali (escluso INAIL) fino a **500 euro mensili** per un massimo di 24 mesi.

- **Incremento Occupazionale:** Per tutti gli incentivi è richiesto un **incremento occupazionale netto** rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
  **Divieto di Licenziamento:** Il beneficio decade (con recupero di quanto fruito) se il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei **6 mesi successivi** all'assunzione incentivata, sia del lavoratore agevolato che di un collega con stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

## 3. SALARIO GIUSTO E RINNOVI CONTRATTUALI (ARTT. 7-11)

Il decreto individua nel **Trattamento Economico Complessivo (TEC)** previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative lo strumento per determinare il "salario giusto" ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

- **Vincolo per gli incentivi:** L'accesso ai benefici del decreto è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore al TEC dei contratti leader.
- **Indennità di vacanza contrattuale:** Se un CCNL non viene rinnovato entro **12 mesi** dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al **30% della variazione dell'indice IPCA**. Tale automatismo non si applica ai settori ad elevata stagionalità e variabilità dei ricavi.
- **Trasparenza:** Diventa obbligatorio indicare nel prospetto paga e nelle comunicazioni il **codice alfanumerico unico del CCNL** applicato.

## 4. CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (ART. 6)

Le imprese che ottengono la nuova certificazione **UNI/PdR 192:2026** ("Family Friendly") possono accedere a un esonero contributivo fino all'**1%** della contribuzione dovuta, nel limite di **50.000 euro annui**.

- La certificazione valuta l'investimento strutturato su maternità, paternità, flessibilità e welfare aziendale attraverso KPI misurabili.
- Le aziende certificate avranno inoltre accesso a incentivi specifici dell'**ICE** per l'internazionalizzazione.

## 5. TUTELA DEI RIDERS E LAVORO DIGITALE (ARTT. 12-15)

Vengono rafforzate le tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali:

- È introdotta una **presunzione di subordinazione** qualora vi siano indici di controllo esercitati tramite algoritmi.
- **Sicurezza e Trasparenza:** Obbligo di accesso alle piattaforme tramite **SPID/CIE**, divieto di cessione dell'account e diritto del lavoratore a ricevere spiegazioni intellegibili sulle decisioni automatizzate che incidono su compenso o condizioni di lavoro.
- È prevista una formazione obbligatoria specifica sulla sicurezza da svolgere sulla piattaforma SIISL.

Si resta in attesa dei decreti attuativi e delle circolari operative INPS per la definizione delle modalità tecniche di fruizione degli sgravi.

Cordiali saluti,

Studio Lain Consulenza del Lavoro

*CDL Lain Dott. Paola*
*CDL Roso Dott. Alessandro*